

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1201/2538

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
พิษณุโลก

โจทก์

นายวรา อารีย์พงษ์

จำเลย

นายวรา อารีย์พงษ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218,219 ไม่รับฎีกา จำเลย จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งมีสาระสำคัญอันควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย โปรดมีคำสั่ง รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 31) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4,5,6,10,12(2) ที่แก้ไขแล้วลงโทษจำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำคุก 3 เดือนพิจารณารายงานการสืบเสาะแล้วเห็นว่าจำเลยทราบอยู่แล้วว่า การจัดให้มีการเล่นบิลเลียดโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นความผิด และจำเลยเคยถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุก 3 เดือน แต่ศาลได้รอกการลงโทษ โดยให้จำเลยรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ ในความผิดฐานเดียวกันนี้ ซึ่งจำเลยเองยังอยู่ในช่วงระยะเวลา การคุมประพฤติตามคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 1752/2536 ของศาลนี้ จำเลยกลับมาก่อทำความผิดขึ้นอีกโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และการเปิดบริการของจำเลยเป็นการเปิดบริการเกินเวลาที่จะ

ขออนุญาตได้ โดยไม่คำนึงผลกระทบต่อสังคมที่เกิดขึ้นเพียงเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก ทั้งศาลเคยให้ โอกาสจำเลยไปแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่รายอื่น โทษจำคุกไม่สมควรรอการลงโทษ และปรากฏว่าในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1752/2536 ศาลนี้ได้พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 3 เดือน แต่รอการลงโทษไว้ เมื่อความปรากฏแก่ศาลเองดังกล่าว จึงให้ นำโทษจำคุก 3 เดือน ที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับ โทษในคดีนี้ รวมเป็นโทษจำคุก 6 เดือน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำคุก 2 เดือน รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 1 เดือน ไม่บวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษในคดีก่อน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 30) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 31)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าที่ศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจไม่รอการลงโทษให้จำเลยนั้น เหมาะสมแก่รูปคดีแล้วที่จำเลยฎีกาว่าศาลควรรอการลงโทษให้แก่จำเลยนั้นเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการลงโทษของศาล เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าที่ศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจไม่รอการลงโทษให้จำเลยนั้น เหมาะสมแก่รูปคดีแล้วที่จำเลยฎีกาว่าศาลควรรอการลงโทษให้แก่จำเลยนั้นเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการลงโทษของศาล เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(พินิจ สมานิตย์-สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>